Практическое занятие №10 ИДБ-20-02 Ердоган Д. Е.

Кейс № 1:

1) База данных «WorldProf»
2) Иванов И., автор базы данных "WorldProf".
3) Авторское право (поскольку речь идет о базе данных, которая подпадает под авторское право).
4) Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" (статьи, регулирующие авторские права и лицензионные договоры).
5) Фирма "D-1" продала копию базы данных без согласия Иванова И.
6) Иванов И. может требовать прекращения использования его базы данных, компенсации ущерба, а также возможно предъявление исков о защите авторских прав.
7) "D-1" нарушила авторские права Иванова И., предоставив копию базы данных без его согласия. Иванов И. имеет право на защиту своих авторских прав и может предпринять юридические шаги для восстановления своих прав и получения компенсации. Ссылка на закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" подтверждает основание для защиты авторских прав в данной ситуации.
   Действия фирмы «D-1» не правомерны, т.к. база данных «WorldProf» принадлежит не им, а Иванову И.

О том, что будет за нарушение авторских прав в этом случае, говорит статья 146 Уголовного кодекса РФ. В случае присвоения авторства суд может назначить одно из следующих видов наказаний: штраф в размере до 200 тысяч рублей или дохода нарушителя (например, зарплаты) за период до 18 месяцев; обязательные работы в течение до 480 часов; исправительные работы в течение до 1 года; арест на срок до 6 месяцев. В случае незаконного использования объектов авторского права максимальный срок исправительных работ и ареста может составлять 2 года. Кроме того, суд может назначить в качестве наказания принудительные работы, сроком также до 2 лет.

Кейс № 2:

1) Объектом права является программный комплекс "SIX", который состоит из шести блоков, каждый из которых имеет самостоятельное значение. Важные элементы включают в себя алгоритмы, исходные тексты программного обеспечения для каждого блока, а также интерфейс программного обеспечения.
2) Субъектами права могут быть студенты 4-го курса (Иванов, Васильев, Смирнов), а также профессор кафедры, поскольку он внес вклад в идеи, на которых основывал свою работу Иванов.

3) Результаты интеллектуальной деятельности включают в себя алгоритмы, исходные тексты программного обеспечения и интерфейс. В данном случае, возможно, речь идет об авторском праве на программу для ЭВМ, так как она представляет собой творческое произведение.
4) Источниками права являются законы об авторском праве, патентах, возможно, праве на секрет производства (ноу-хау) и другие связанные законы.
5) Возможные нарушения прав включают использование алгоритмов Иванова без его согласия, а также использование исходных текстов программного обеспечения Васильева и Смирнова без соответствующих соглашений.
6) Способы защиты могут включать в себя предъявление исков, требования о запрете использования, компенсации ущерба и др. Ответственность может варьироваться от гражданской до административной, в зависимости от характера нарушения.
7) Распространяются ли авторские права на ПК в отношении профессора?
   Вероятно, да, если профессор внес существенный вклад в творческий процесс или предоставил конкретные идеи для алгоритмов.
   Может ли студент Иванов без согласия Смирнова использовать ПК "SIX" по своему усмотрению?
   Нет, Иванов, как автор алгоритмов, не может использовать результаты работы других студентов (Васильева и Смирнова) без соответствующего согласия.